



DIA 24 • TRILHA TITÃ • AULA 5/6

LEGISLAÇÃO PMAL

TRÁFICO E CRIMES DA LEI DE DROGAS

LEI 11.343/2006 • ART. 33 • TRÁFICO PRIVILEGIADO • ART. 35 • ART. 40 • ART. 40-A 2026 • ART. 42

MÉTODO TITÃ



QUESTÕES REAIS IDENTIFICADAS + TREINO AUTORAL • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DA AULA

O que você precisa dominar

Leitura orientada para prova de CFO: conceito, literalidade, distinção, exceção e aplicação.

1. Tráfico: tipo misto alternativo e verbos nucleares - Dezoito verbos no caput e pena de 5 a 15 anos, além de multa.
2. Tráfico privilegiado - Causa de diminuição de 1/6 a 2/3 e quatro requisitos cumulativos.
3. Associação, financiamento e colaboração como informante - Arts. 35 a 37 têm autonomia e penas próprias.
4. Art. 40 e atualização 2026 do art. 40-A - A lista tradicional ganhou regra nova e muito quente para prova.
5. Art. 28, art. 42 e jurisprudência atual - Destino da droga é questão probatória; quantidade é relevante, mas não absoluta.

QUESTÕES: 12 itens • 3 reais identificadas • demais autorais/Treino Titã.

MÉTODO DE PROVA Comece pelo verbo do tipo e pelo destino da droga. Depois pergunte: existe causa equiparada (§1º)? privilégio (§4º)? associação/financiamento/informante? majorante do art. 40 ou nova regra do art. 40-A?

REGRA DE OURO Quantidade não decide sozinha usuário x tráfico. Para cannabis de uso pessoal, aplique o filtro do STF Tema 506; para os crimes de tráfico, observe a prova de mercancia e os elementos do caso.

ART. 33**Tráfico: tipo misto alternativo e verbos nucleares**

Dezoito verbos no caput e pena de 5 a 15 anos, além de multa.

Caput. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Tipo misto alternativo. No mesmo contexto fático, a realização de mais de um verbo sobre a mesma droga tende a configurar crime único; atos autônomos podem gerar análise diversa conforme unidade de desígnios e fatos.

§1º. Equipara matérias-primas/insumos, cultivo/colheita e uso/consentimento de local para tráfico, além da venda/entrega a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

§2º e §3º. Induzir/instigar/auxiliar uso indevido e oferecer droga eventualmente, sem lucro, a pessoa do relacionamento para juntos consumirem têm tipos e penas próprias; não são automaticamente tráfico do caput.

EXEMPLO Entregar gratuitamente pode ser tráfico. “Sem lucro” não exclui o caput; só o §3º exige situação específica de oferecimento eventual para consumo conjunto.

BIZU 95+ ART. 33 = não procure “venda”. Procure qualquer verbo típico + droga + ausência de autorização.

PEGADINHA Afirmar que tráfico exige finalidade lucrativa ou venda efetiva.

Q01 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PC-DF • Delegado de Polícia • 2026 • Q4174557 (item condensado)

Se o agente pratica tráfico prevalecendo-se da função pública, incide causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

§4º

Tráfico privilegiado

Causa de diminuição de 1/6 a 2/3 e quatro requisitos cumulativos.

Requisitos. Agente primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas e não integrante de organização criminosa.

Natureza. É causa de diminuição, não tipo penal autônomo. STF firmou que tráfico privilegiado não tem natureza hedionda.

Fração. A escolha entre 1/6 e 2/3 exige fundamentação. Natureza e quantidade podem ter papel relevante, mas a jurisprudência combate dupla valoração do mesmo dado em fases distintas.

Ônus argumentativo. Grande quantidade, contexto de profissionalização ou outros elementos concretos podem ser usados para demonstrar dedicação criminosa ou modular pena, desde que não haja presunções automáticas nem bis in idem.

EXEMPLO Réu primário e de bons antecedentes, preso em contexto isolado sem vínculos criminosos demonstrados, pode preencher os requisitos; já prova de dedicação estável afasta o benefício.

BIZU 95+ PRIVILÉGIO = P-B-ND-NO: primário, bons antecedentes, não dedicação, não organização.

PEGADINHA Conceder só por primariedade ou negar automaticamente só pela quantidade, sem análise do conjunto probatório.

Q02 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PC-PE • Delegado de Polícia • 2024 • Q2388777 (alternativa condensada)

O colaborador que, voluntariamente, auxilia a identificar coautores/partícipes e a recuperar total ou parcialmente o produto do crime, em caso de condenação, pode ter a pena reduzida de um terço a dois terços.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CRIMES CONEXOS

Associação, financiamento e colaboração como informante

Arts. 35 a 37 têm autonomia e penas próprias.

Associação - art. 35. Duas ou mais pessoas associam-se para prática, reiteradamente ou não, dos crimes dos arts. 33, caput/§1º, e 34. A jurisprudência exige estabilidade e permanência do vínculo associativo; mero concurso ocasional não basta.

Financiamento - art. 36. Financiar ou custear crimes dos arts. 33, caput/§1º, e 34: pena de 8 a 20 anos, além de multa. A lei também contempla financiamento como majorante em certas situações, exigindo cuidado com concurso e especialidade.

Informante - art. 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada aos crimes indicados. A figura não se confunde com coautoria direta do tráfico quando a conduta ultrapassa a colaboração informativa.

Colaboração premiada legal - art. 41. Indiciado/acusado que colabora voluntariamente na identificação de coautores/partícipes e recuperação total ou parcial do produto, em caso de condenação, pode ter redução de 1/3 a 2/3.

EXEMPLO Duas pessoas vendendo juntas em um único episódio não autorizam, por si só, condenação por associação se não houver prova de vínculo estável/permanente.

BIZU 95+ ART. 35 = VÍNCULO; ART. 36 = DINHEIRO; ART. 37 = INFORMAÇÃO.

PEGADINHA Confundir concurso de agentes no tráfico com associação para o tráfico.

Q03 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • SERIS-AL • Agente Penitenciário • 2021 • Q1857537 (item condensado)

A venda de droga a agente policial disfarçado pode configurar crime quando existirem elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente do vendedor.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAJORANTES

Art. 40 e atualização 2026 do art. 40-A

A lista tradicional ganhou regra nova e muito quente para prova.

Art. 40. Aumento de 1/6 a 2/3 nos crimes dos arts. 33 a 37 quando: transnacionalidade; preavencimento de função pública/missão; determinados locais/situações (inclusive unidades militares/policiais e transporte público); violência, grave ameaça, arma ou intimidação; tráfico interestadual; envolvimento de criança/adolescente/pessoa vulnerável; financiamento/custeio.

Transnacionalidade. Não exige necessariamente efetiva passagem da fronteira se circunstâncias evidenciam destinação/origem internacional segundo jurisprudência; o enunciado deve fornecer base concreta.

Art. 40-A - Lei 15.358/2026. As penas dos arts. 33 a 37 são aplicadas em dobro se o crime for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação ou consecução das condutas do marco legal do combate ao crime organizado.

Arma no art. 40-A. O parágrafo único prevê concurso material se o crime for praticado com emprego de arma de fogo, independentemente de ligação direta da arma com a mercancia, nos termos da nova redação de 2026.

EXEMPLO Tráfico praticado prevalecendo-se de função pública ativa majorante do art. 40, II. Em 2026, participação no contexto qualificado do art. 40-A pode dobrar as penas.

BIZU 95+ ATUALIZAÇÃO QUENTE: ART. 40-A = DOBRO em contexto de organização ultraviolenta/paramilitar/milícia privada.

PEGADINHA Estudar apostila anterior a 2026 e ignorar o art. 40-A.

Q04 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O tráfico do art. 33 exige que a droga seja vendida por preço, de modo que fornecimento gratuito é atípico.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

USUÁRIO X TRÁFICO

Art. 28, art. 42 e jurisprudência atual

Destino da droga é questão probatória; quantidade é relevante, mas não absoluta.

Critérios legais. Para consumo pessoal, o art. 28, §2º, manda considerar natureza/quantidade, local/condições, circunstâncias sociais/pessoais, conduta e antecedentes.

Tema 506 - cannabis. STF afastou a natureza penal do porte de cannabis para consumo pessoal e fixou presunção relativa de usuário até 40 g ou 6 plantas-fêmeas, sem converter o parâmetro em licença para tráfico nem estendê-lo automaticamente a outras drogas.

Art. 42. Na fixação da pena pelos crimes da Lei de Drogas, natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social têm preponderância sobre o art. 59 do CP.

Bis in idem. STJ tem rechaçado usar natureza/quantidade na pena-base e novamente, sem base autônoma, para reduzir menos o privilégio do §4º. O candidato deve identificar duplicidade de valoração.

Concurso. A existência de tráfico e associação, ou tráfico e outros delitos, depende da autonomia dos fatos e elementos típicos; não se presume concurso pela simples apreensão.

Prescrição e efeitos. Os crimes da Lei de Drogas não são imprescritíveis: a prescrição segue as regras penais gerais conforme pena em abstrato ou aplicada e os marcos legais. Na dosimetria, causas de aumento e diminuição podem repercutir no cálculo prescricional conforme a regra geral aplicável; não invente prazo especial sem previsão.

EXEMPLO 30 g de cannabis não obrigam enquadramento como usuário se houver prova concreta de mercancia; 50 g também não tornam tráfico automático se o conjunto probatório indicar consumo pessoal.

BIZU 95+ 40 g / 6 plantas = PRESUNÇÃO RELATIVA apenas para cannabis pessoal; não é linha penal absoluta para todas as drogas.

PEGADINHA Resolver usuário x tráfico por “gramas” isoladamente.

Q05 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Para o tráfico privilegiado, primariedade e bons antecedentes são suficientes, ainda que esteja comprovada dedicação a atividades criminosas.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 1/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q06 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A associação para o tráfico exige ao menos duas pessoas e, conforme jurisprudência, vínculo estável e permanente; mero concurso eventual não basta.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q07 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O crime de financiamento do art. 36 tem pena inferior à do tráfico do art. 33.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q08 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A prática dos crimes dos arts. 33 a 37 por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto definido pelo art. 40-A incluído em 2026, sujeita as penas à aplicação em dobro.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q09 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A majorante do art. 40 por local especial só incide em estabelecimento prisional ou escola, não alcançando unidade militar ou policial.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 2/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q10 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Quantidade inferior a 40 g de cannabis torna juridicamente impossível o enquadramento por tráfico.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q11 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Na dosimetria dos crimes da Lei de Drogas, natureza e quantidade da substância têm preponderância nos termos do art. 42.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q12 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Usar a mesma quantidade de droga para elevar a pena-base e, sem fundamento autônomo, novamente reduzir menos a fração do tráfico privilegiado não suscita problema de dupla valoração.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 01 a 06

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 01 - CERTO

O art. 40, II, prevê majorante quando o agente se prevalece de função pública ou de determinadas missões de cuidado/vigilância.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 40, II.

PEGADINHA Confundir função pública com qualificadora inexistente do art. 33.

ORIGEM: CEBRASPE • PC-DF • Delegado de Polícia • 2026 • Q4174557 (item condensado)

QUESTÃO 02 - CERTO

É a regra do art. 41 da Lei de Drogas.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 41.

PEGADINHA Confundir a colaboração legal do art. 41 com o crime de informante do art. 37.

ORIGEM: CEBRASPE • PC-PE • Delegado de Polícia • 2024 • Q2388777 (alternativa condensada)

QUESTÃO 03 - CERTO

O art. 33, §1º, IV, incorporado pelo Pacote Anticrime, exige justamente prova razoável de conduta preexistente, afastando a tese automática de crime impossível.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 33, §1º, IV.

PEGADINHA Achar que toda atuação disfarçada produz flagrante preparado ilícito.

ORIGEM: CEBRASPE • SERIS-AL • Agente Penitenciário • 2021 • Q1857537 (item condensado)

QUESTÃO 04 - ERRADO

O caput inclui oferecer, entregar a consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

PEGADINHA Reduzir tráfico ao verbo vender.

QUESTÃO 05 - ERRADO

Os quatro requisitos do §4º são cumulativos, incluindo não dedicação e não integração a organização criminosa.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

PEGADINHA Tratar os requisitos como alternativos.

QUESTÃO 06 - CERTO

A literalidade indica duas ou mais pessoas; STJ exige estabilidade/permanência para autonomia do art. 35.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 35; jurisprudência STJ.

PEGADINHA Ler “reiteradamente ou não” como dispensa de estabilidade associativa.

CORREÇÃO**Gabarito comentado - questões 07 a 12**

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 07 - ERRADO

Art. 36: 8 a 20 anos; art. 33 caput: 5 a 15 anos.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, arts. 33 e 36.

PEGADINHA Assumir que quem financia recebe pena menor por não portar droga.

QUESTÃO 08 - CERTO

É a atualização da Lei 15.358/2026.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 40-A.

PEGADINHA Ignorar atualização legislativa de 2026.

QUESTÃO 09 - ERRADO

O inciso III inclui expressamente unidades militares ou policiais e transporte público, além de vários locais.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 40, III.

PEGADINHA Memorizar lista incompleta.

QUESTÃO 10 - ERRADO

O parâmetro do Tema 506 é presunção relativa de uso pessoal; elementos concretos de mercancia podem afastá-la.

FUNDAMENTO STF, Tema 506.

PEGADINHA Tratar presunção relativa como limite absoluto.

QUESTÃO 11 - CERTO

É comando expresso do art. 42, junto com personalidade e conduta social.

FUNDAMENTO Lei 11.343/2006, art. 42.

PEGADINHA Afirmar que quantidade só interessa para distinguir usuário.

QUESTÃO 12 - ERRADO

Jurisprudência do STJ repele bis in idem quando o mesmo vetor é usado duplicadamente sem base concreta independente.

FUNDAMENTO STJ - jurisprudência sobre art. 42 e art. 33, §4º.

PEGADINHA Aceitar dupla valoração só porque ocorre em fases distintas.

REVISÃO FINAL

Fechamento 95+

Releia em 3 minutos antes de encerrar a aula.

- ✓ Art. 33 é tipo misto alternativo e não exige venda nem lucro.
- ✓ Tráfico privilegiado: 1/6 a 2/3, com quatro requisitos cumulativos; não é hediondo segundo STF.
- ✓ Art. 35: duas ou mais pessoas + estabilidade/permanência segundo jurisprudência.
- ✓ Art. 40: majorantes de 1/6 a 2/3; atenção a função pública, locais, interesse interestadual e vulneráveis.
- ✓ Art. 40-A, incluído pela Lei 15.358/2026: penas em dobro no contexto qualificado de organização ultraviolenta/paramilitar/milícia.
- ✓ Usuário x tráfico: conjunto probatório; Tema 506 da cannabis usa presunção relativa, não regra absoluta.

CHECKLIST DE PROVA Localize o verbo do art. 33; depois cheque §1º/§4º, arts. 35-37, art. 40 e art. 40-A. Para usuário x tráfico, anote: natureza, quantidade, local, circunstâncias, conduta, antecedentes e prova de mercancia.

BIZU 95+ FINAL 2026: NÃO SAIA DA AULA SEM O ART. 40-A. E nunca transforme 40 g em “franquia”: é presunção relativa de uso pessoal de cannabis.

FONTES / RASTREABILIDADE

Base normativa, jurisprudencial e de questões

Consulta e conferência realizadas para esta aula. Questões reais foram condensadas/parafraseadas.

- Lei 11.343/2006, texto compilado, especialmente arts. 28, 33 a 42 - Portal Planalto, consulta em 05/09/2026.
- Lei 15.358/2026 - inclusão do art. 40-A e regra do parágrafo único.
- STF, HC 118.533 - tráfico privilegiado sem natureza hedionda; STF, Tema 506 (RE 635.659) - cannabis para consumo pessoal.
- STJ - jurisprudência sobre estabilidade/permanência no art. 35 e vedação de bis in idem na valoração de natureza/quantidade para pena-base e fração do §4º.
- CEBRASPE • PC-DF Delegado 2026 • Q4174557; PC-PE Delegado 2024 • Q2388777; SERIS-AL 2021 • Q1857537.

RASTREABILIDADE Aula 27 do Dia 24. Total de 12 questões: 3 reais identificadas e 9 autorais/Treino Titã. Nenhuma questão autoral foi apresentada como oficial.